5. Sobre B – Grupo demandada: instrucción e información

Instrucción para el apoderado o la apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Encabezado de rol

Campo	Contenido
Lector	Estudiante que actúa como apoderado/a externo de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Fecha en la simulación	Febrero de 2013. Acaba de notificarse el auto admisorio de la demanda de reparación directa (Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Yopal), dictado a finales de 2012. Después actuará en la audiencia inicial (2015) y presentará alegatos (julio de 2017). En cada momento solo puede usar normas y jurisprudencia anteriores a esa fecha; las citas de este sobre llevan entre corchetes el momento desde el cual pueden usarse: [2013], [audiencia 2015], [alegatos 2017].
Qué recibe	Memorando de la entidad (B-1), addendum de septiembre de 2014 (B-2), deberes y líneas de defensa (B-3), inventario de documentos D-01 a D-08 (B-4), tabla de solicitudes previsibles (B-5) y guía para la audiencia inicial (B-6). La demanda que debe contestar es la que redactó el grupo de la parte demandante: léala antes de decidir.
Qué debe producir	1) Esquema de contestación de una página: hechos que acepta, niega o explica; excepciones previas y de fondo; pruebas que aporta y que pide; estrategia para la audiencia inicial. 2) Intervención oral en la audiencia inicial. 3) Alegatos de conclusión de una página, o intervención oral de tres minutos (julio de 2017), en paralelo con el concepto del Ministerio Público: el bloque de alegatos y concepto dura veinte minutos en total.

Información del rol. Lo que sigue (B-1 a B-6) es la información propia de la entidad demandada: nadie más la recibe.

B-1. Memorando interno

Décimo Sexta Brigada – Grupo de Defensa Judicial, con visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica del Comando del Ejército Yopal, 11 de febrero de 2013 Para: apoderado/a externo Asunto: medio de control de reparación directa. Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Yopal. Demandantes: José Joaquín Cárdenas Orduz y otros. Hecho: muerte de Clemente Cárdenas Linares, vereda Las Tapias, Hato Corozal, 6 de abril de 2007.

1. Estado del asunto. Los familiares solicitaron conciliación extrajudicial el 26 de julio de 2012 ante la Procuraduría 53 Judicial II Administrativa. El Comité de Conciliación decidió no conciliar (D-07) y se expidió constancia de no acuerdo. La demanda se radicó después de esa

constancia, en el segundo semestre de 2012; verifique la fecha exacta en el escrito notificado. El auto admisorio se dictó a finales de 2012 y se notificó por mensaje de datos a esta entidad y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (art. 199 CPACA, modificado por el art. 612 del CGP, vigente desde julio de 2012). El término de treinta días para contestar (art. 172 CPACA) corre vencidos los veinticinco días siguientes a la notificación. Según el esquema de demanda notificado (verifíquelo): cuente cuántos demandantes hay y en qué calidad (en el caso tipo demandan padres, compañera permanente, dos hijos menores, hermanos, tíos, cuñados y sobrinos) y qué rubros piden. Si piden sumas por "grave violación de derechos humanos" o por "alteración de las condiciones de existencia", o medidas no pecuniarias como disculpas públicas en ceremonia religiosa, tenga en cuenta la línea 7 de B-3.

2. Versión institucional de los hechos.

El 5 de abril de 2007 el Batallón de Contraguerrillas n.º 23, orgánico de la Décimo Sexta Brigada, emitió la orden de operaciones de la misión táctica n.º 020 "Arcángel 1" (D-01). Objetivo: ubicar, capturar o neutralizar integrantes del Frente 28 de las FARC, al mando de alias "Juan", que delinquían en el área rural de Hato Corozal y amenazaban a la población y a la infraestructura vial y energética del norte de Casanare.

El 6 de abril de 2007 el pelotón Delta 4, al mando del teniente Zambrano Casas, reportó contacto armado con un grupo de hombres en la vereda Las Tapias (Hato Corozal). Resultado: tres sujetos dados de baja; incautación de dos fusiles AK-47, un fusil "76", granadas de fragmentación y documentos atribuidos al Frente 28. Así consta en el informe de operativo y en el radiograma del 6 de abril de 2007 (D-02).

Los cuerpos quedaron a disposición de la Fiscalía Novena Local de Paz de Ariporo, que practicó la inspección de cadáver; Medicina Legal realizó las necropsias. Para la entidad, el acta de inspección, el protocolo de necropsia, el radiograma y el informe acreditan el material incautado y la ocurrencia del combate.

Los muertos fueron identificados como Clemente Cárdenas Linares, Breiner Pérez y Yeison Barbosa, de Nunchía. Las familias sostienen que el 5 de abril los tres fueron retenidos por hombres que se identificaron como del GAULA en la tienda La Roja (vereda El Cauco, Nunchía), llevados por Macuco y la vía San Luis, y entregados a tropas en Hato Corozal. La entidad no ha aceptado esa versión. Tenga presente que en noviembre de 2011 la Fiscalía capturó al exdirector seccional del DAS en Casanare por estos hechos; el DAS no pertenecía a este Ministerio.

3. Actuaciones adelantadas.

Fecha	Actuación
2 may 2007	El Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar abre investigación preliminar por homicidio contra "responsables en averiguación", ordena la declaración del teniente Zambrano Casas y pide los soportes de la misión (D-03).

Fecha	Actuación
27 abr y 3 jul 2007	El padre de la víctima otorga poder y es reconocido como parte civil ante la Justicia Penal Militar.
27 sep 2007	Apertura de investigación formal contra los integrantes del pelotón.
Dic 2007	La Justicia Penal Militar remite las diligencias a la justicia ordinaria (Fiscalía General de la Nación). Trámite por la Ley 600 de 2000.
20 mar 2009	Demanda de parte civil del padre ante la Fiscalía, admitida el 25 de marzo.
21 jul 2010	Demanda de parte civil de la madre y de dos hermanos; señalan al Ministerio como tercero civilmente responsable; admitida el 6 de agosto. Entre el 14 y el 27 de septiembre de 2010 la Oficina Jurídica alegó falta de jurisdicción: la vía era la reparación directa ante los jueces administrativos. La familia replicó el 19 de octubre de 2010 que había optado por lo penal (D-06).
Nov 2010	La Fiscalía acusa a los militares del pelotón. El juicio está pendiente ante el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Yopal; no hay sentencia.
Sin fecha	Investigación disciplinaria interna contra los uniformados: archivada (D-04).

4. Instrucciones. (i) Conteste en término y pronúnciese sobre cada hecho (art. 175 CPACA). (ii) Proponga la caducidad como excepción previa para que se decida en la audiencia inicial (art. 180.6 CPACA). (iii) Revise los anexos: registros civiles de los menores, prueba de la unión marital, poderes. (iv) No afirme hechos que no consten en documentos de la entidad. (v) Si considera viable el llamamiento en garantía con fines de repetición (art. 19 de la Ley 678 de 2001), sométalo al Comité de Conciliación antes de contestar. (vi) Cualquier fórmula de arreglo exige decisión previa del Comité (Decreto 1716 de 2009). (vii) Coordine con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (art. 610 CGP).

B-2. Addendum

Yopal, 8 de septiembre de 2014.

Dos novedades desde la contestación. El 14 de mayo de 2014 el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Yopal absolvió a los militares de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, secuestro simple agravado y tortura en persona protegida: concluyó que sí hubo combate. La Fiscalía y la parte civil apelaron. El 14 de agosto de 2014 el Tribunal Superior de Yopal revocó la absolución y condenó al teniente Zambrano Casas, a un suboficial y a seis soldados profesionales del pelotón Delta 4 por homicidio en persona protegida. El Tribunal concluyó que no existió enfrentamiento y que los uniformados hicieron pasar a Cárdenas

Linares como muerto en una operación militar y como integrante de las FARC. Ordenó a los condenados pagar 100 smmlv a cada uno de los padres y a los hermanos Yolanda y Octavio, que eran parte civil. La defensa anunció casación. La prensa habla de penas de cuarenta años.

Consecuencias: 1) La tesis del combate ya no puede sostenerse como hecho principal de la defensa. 2) La actora pedirá el traslado de la sentencia y de las pruebas del proceso penal. 3) El Comando pide replantear la estrategia: concentrarla en la caducidad, la legitimación y la cuantía; informar al Comité de Conciliación; preparar la eventual acción de repetición contra los condenados (Ley 678 de 2001). La contestación de 2013 ya está radicada: prepare la audiencia inicial con esta información y no insista en lo que la condena desvirtúa.

B-3. Deberes del apoderado y líneas de defensa

Deberes. Usted defiende el patrimonio público y la legalidad, no a los condenados. Debe obrar con lealtad y buena fe (art. 78 CGP), sin alegar hechos contrarios a la realidad (art. 79 CGP) ni faltar a la recta y leal realización de la justicia (Ley 1123 de 2007, arts. 28 y 33). Discutir la caducidad, la legitimación y la cuantía es legítimo; negar una ejecución extrajudicial declarada por la justicia penal, sin prueba propia, no lo es. Recuerde el efecto de la condena como prueba trasladada: las pruebas practicadas en otro proceso valen sin más formalidades cuando la parte contra quien se aducen tuvo audiencia (art. 174 CGP). La parte civil señaló al Ministerio como tercero civilmente responsable en 2010 y el Ministerio intervino en septiembre de ese año; verifique por oficio a la Fiscalía si la vinculación se mantuvo y si la entidad asistió a la práctica de pruebas; si no, pida la ratificación o garantice la contradicción aquí. La sentencia penal no hace cosa juzgada en la reparación directa (Sección Tercera, 13 de agosto de 2008, exp. 16.533 [2013]), pero el juez administrativo la valorará como documento público junto con las pruebas trasladadas. Si el Estado es condenado deberá repetir contra los militares por dolo; sostener aquí que hubo combate dificultará esa repetición.

Línea	Fundamento posible	Debilidad	Uso recomendado
1. Caducidad (excepción previa)	Art. 164.2.i CPACA y art. 136.8 CCA (vigente en 2007; misma regla): dos años desde el día siguiente al hecho o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento, si prueba la imposibilidad de haberlo conocido antes. Si la demanda afirma que el 6 de abril de 2007 la familia supo de la muerte y de la intervención del Ejército, invoque la confesión por apoderado (arts. 191 y 193 CGP [2013]); si el apoderado redactó con cautela, pruebe el conocimiento con el poder de parte civil del 27 de abril de 2007, las demandas de parte civil de 2009 y 2010 con el relato completo, la respuesta del Ministerio de septiembre de 2010, los poderes anexos a la demanda (verifique sus fechas de presentación personal y si hubo apoderado anterior) y el interrogatorio de parte (T-06). Término: 7 abr 2007 a 7 abr 2009. La solicitud de conciliación de julio de 2012 no suspende un término ya vencido (Ley 640 de 2001, art. 21). Jurisprudencia: Sección Tercera, 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, y 2 de marzo de 2006, exp. 15.785 (cómputo desde el conocimiento del hecho dañoso) [2013]; C-115 de 1998 [2013]; Subsección A, auto del 21 de noviembre de 2012 (caso del Caquetá) [2013], avalado en la T-490 de 2014 [audiencia 2015], cuyos hechos no fueron una ejecución extrajudicial sino la muerte de un conductor en una explosión: no la presente como precedente idéntico; providencias de la Subsección A de 2012 a 2016, entre ellas la sentencia del 10 de febrero de 2016, exp. 2015-934-01 (AG), C.P.	La Subsección C (providencia del 17 de septiembre de 2013, exp. 45.092 [audiencia 2015]; 7 de septiembre de 2015, exp. 47.671 [alegatos 2017]; auto del 2 de mayo de 2016, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) [alegatos 2017]) y la Sección Quinta (tutela del 12 de febrero de 2015, exp. 2014-00747-01 [audiencia 2015]) sostienen que en lesa humanidad no opera la caducidad; muchos jueces siguen esa línea. La actora dirá que el Estado ocultó la verdad con un montaje y que solo con la condena pudo demandar. El escrito de 2010 muestra que la entidad remitió a la familia a una vía que ya había caducado: el juez puede ver mala fe.	Línea principal. Sustentarla con fechas y documentos, no con adjetivos. Exhibir el escrito de 2010 completo.

Línea	Fundamento posible	Debilidad	Uso recomendado
	Hernán Andrade Rincón [alegatos 2017]: la caducidad no se confunde con la imprescriptibilidad penal.		
2. Inaplicabilidad de la regla de desaparición forzada	La regla especial (art. 164.2.i, inciso final CPACA; art. 136.8 CCA, Ley 589 de 2000, art. 7) cuenta el término desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo penal. El cuerpo apareció el 6 de abril de 2007. Aun aceptando la retención del día anterior, el término correría desde el 7 de abril de 2007. La Fiscalía acusó por secuestro simple, no por desaparición forzada.	La actora dirá que el ocultamiento consistió en disfrazar la muerte y que el tipo del art. 165 del Código Penal no exige un plazo largo.	Responderla en el traslado de excepciones y en la audiencia. Es la respuesta más sólida a la "regla flexible" que invoque la actora.
3. Indebida representación de la hija y falta de legitimación del hijo póstumo	Art. 100, numerales 4 y 6, CGP (por el art. 306 CPACA): quien otorga poder por Angie debe acreditar ser su madre; el registro de Clemente Tarazona Cruz solo lleva apellidos de la madre y se inscribió después de la muerte del padre: no hay filiación paterna establecida (Ley 75 de 1968; art. 92 C.C., presunción de concepción, modificada por la C-004 de 1998).	La inconsistencia del registro de la hija es subsanable con una corrección. La del hijo se decide en la sentencia como legitimación material; la actora puede probar la convivencia y el embarazo con testigos y pedir que se le tenga como tercero damnificado. Negar la paternidad de un niño contra la evidencia parece obstrucción.	Proponerla con sobriedad: pida la prueba, no la exclusión a toda costa.
4. Ausencia de condena penal y disciplinaria al demandar	En 2013 no hay sentencia penal: solo la acusación de noviembre de 2010 y el archivo disciplinario (D-04).	La responsabilidad del Estado (Const., art. 90) es independiente de la penal. Desde el addendum (absolución de mayo y condena de agosto de 2014) el	Abandonarla después del addendum.

Línea	Fundamento posible	Debilidad	Uso recomendado
		argumento se invierte: la condena entrará como prueba trasladada con plena contradicción.	
5. Culpa exclusiva de la víctima	El Comando sugiere alegar que la víctima se expuso imprudentemente durante un combate o que huyó de la tropa.	Exige probar una conducta de la víctima que sea causa exclusiva del daño. No hay prueba de que portara o disparara armas; la necropsia registra heridas con halo (disparo a corta distancia); los elementos aparecieron junto a los cuerpos. Huir de hombres armados no autoriza fuerza letal (art. 3 común a los Convenios de Ginebra; art. 13 del Protocolo II; Código Penal, art. 135). Si la defensa cambia de versión entre la contestación y los alegatos (del combate a la huida), la contradicción es indicio en su contra. Después de la condena roza la temeridad (art. 79 CGP).	No la proponga sin prueba propia.
6. Legítima defensa y	Orden de operaciones (D-01), informe y radiograma (D-02), declaraciones de los militares ante la Justicia Penal	Una orden legal no legaliza el resultado. Desde agosto de 2014 la justicia ordinaria	Solo como contexto de la planeación,

Línea	Fundamento posible	Debilidad	Uso recomendado
legitimidad de la operación	Militar; la Fuerza Pública puede usar la fuerza contra grupos armados (Const., art. 217).	concluyó que no hubo combate. En muertes causadas con armas de dotación oficial la Sección Tercera exige a la entidad probar la causal de exoneración. Los únicos testigos del combate son los acusados (después, condenados).	nunca como hecho probado.
7. Objeciones a los perjuicios	Lucro cesante sin prueba de ingresos ni de prestaciones; descuento por manutención propia; sin acrecimiento; compañera sin prueba de la unión marital (Ley 54 de 1990); tíos y cuñados sin prueba de afecto; si la actora pide rubros no reconocidos (por ejemplo, sumas por "grave violación" o un "daño punitivo"), señale que no existen como categorías; disculpas públicas y "sistema de promoción" exceden lo admitido.	Sin prueba de ingresos la jurisprudencia presume el salario mínimo para personas en edad productiva y descuenta el 25 % de gastos propios; la unión marital se prueba con testigos; las sentencias de unificación de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 [audiencia 2015] fijaron topes por niveles de parentesco (exp. 26.251: 100 smlmv para padres, compañera e hijos; 50 para hermanos; 35 para tíos y sobrinos con prueba de la relación afectiva) y admitieron medidas no pecuniarias en	Línea sólida para la audiencia y los alegatos. Exija la prueba de cada calidad y de cada ingreso; use la tabla de 2014 para pedir montos ajustados.

Línea	Fundamento posible	Debilidad	Uso recomendado
		violaciones de derechos humanos (exp. 32.988).	
8. "Antecedentes" de la víctima	El Comando pide explorar si el occiso tenía vínculos con las FARC o antecedentes penales.	Nada lo documenta (D-05). Afirmarlo sin soporte viola la lealtad procesal, ofende a las víctimas y expone a sanción a la entidad y al apoderado.	Solo con un documento verificable. Pida certificación antes de escribir una línea.
9. Hecho de un tercero (DAS), opcional	La retención del 5 de abril se atribuye a hombres del GAULA y del DAS; el DAS no era del Ministerio; en 2011 la Fiscalía capturó a su exdirector seccional.	Incompatible con la tesis del combate: si hubo retención y entrega a la tropa, hubo ejecución. Las entidades concurrentes responden solidariamente y el Ejército fue quien disparó.	No la mezcle con la tesis del combate. Elija una teoría del caso coherente.

Para los alegatos de julio de 2017. Puede añadir la C-551 de 2016 (confesión por apoderado, art. 193 CGP) y la divergencia entre subsecciones sobre caducidad en lesa humanidad, que en 2017 sigue sin unificarse; tenga en cuenta que la Subsección B tiene decisiones en ambos sentidos (el 30 de marzo de 2017, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, inaplicó la caducidad). Verifique la ejecutoria de la condena penal con constancia del Tribunal Superior de Yopal (T-07). No cite providencias posteriores a julio de 2017.

B-4. Documentos que tiene la entidad

ID	Documento	Qué dice	¿Conviene aportarlo? Por qué	Si el juez ordena su exhibición
D-01	Orden de operaciones de la misión táctica n.º 020 "Arcángel 1" (5 abr 2007)	Objetivo: Frente 28, alias "Juan"; unidades comprometidas; área de operaciones.	Sí. Acredita planeación y legalidad formal. Ya obra en copia en el proceso penal: ocultarla no sirve.	Aportarla completa con anexos. Si hay apartes de inteligencia, invocar la reserva de la Ley 1621 de 2013 y pedir al juez que fije el acceso; nunca negarla (art. 267 CGP: la renuencia hace presumir ciertos los hechos).
D-02	Informe de operativo y radiograma del 6 abr 2007	Contacto armado, tres bajas, material incautado.	Sí, con cautela. Es la base de la versión institucional; desde agosto de 2014 la condena la desvirtúa y sus firmantes están condenados.	Aportarlos tal como están; verificar hora y coordenadas; no "completar" ni corregir.
D-03	Expediente del Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar	Preliminar 2 may 2007; formal 27 sep 2007; remisión a la ordinaria dic 2007; declaraciones de militares; soportes de la misión.	Sí. Prueba que desde 2007 existía una investigación conocida por la familia (caducidad). Riesgo: la remisión muestra que la propia Justicia Penal Militar no vio relación con el servicio.	Aportarlo íntegro u oficiar al Juzgado 45; no seleccionar folios.
D-04	Investigación disciplinaria interna	Archivo de la actuación contra los uniformados.	Depende del motivo. Si se archivó por prescripción, por competencia preferente de la Procuraduría o por falta de pruebas, no	Aportarla íntegra con el auto de archivo.

ID	Documento	Qué dice	¿Conviene aportarlo? Por qué	Si el juez ordena su exhibición
			presentarla como exoneración.	
D-05	Informes de inteligencia y supuestos antecedentes de la víctima	Sobre la víctima no reposa anotación; hay informes sobre el Frente 28.	No afirmar antecedentes. Si se piden, certificar lo que existe.	Responder con certificación; reserva de inteligencia solo para lo que la tenga; nunca decir "no existe" si existe.
D-06	Carpeta de la vinculación del Ministerio como tercero civilmente responsable (2010): demanda de parte civil del 21 jul 2010, escrito del Ministerio de sep 2010, réplica del 19 oct 2010 (copia de la entidad de los mismos documentos que la familia tiene como P-06)	El Ministerio dijo que la vía era la reparación directa; la familia dijo que optó por lo penal.	Sí, para la caducidad: demuestra conocimiento desde 2009-2010 y ausencia de impedimento. Doble filo: la entidad remitió a una vía ya caducada y la demanda de parte civil relata la retención.	Aportarla completa; no fragmentarla.
D-07	Acta del Comité de Conciliación (julio de 2012) y certificación actualizada de la decisión del Comité para la audiencia inicial (art. 180.8 CPACA)	Decisión de no conciliar: caducidad y ausencia de condena penal.	Sí, junto con la constancia de la Procuraduría (T-03). Muestra coherencia. Después de la condena, el Comité debe reevaluar y expedir certificación nueva.	Aportarla y proponer al Comité una nueva sesión.
D-08	Certificación de la Brigada XVI sobre incentivos, felicitaciones, permisos y pagos al pelotón Delta 4 después del 6 de abril de 2007	Lo que conste en los folios de vida y en las órdenes de la unidad.	No aportarla por iniciativa propia; si la piden o se decreta, certificar lo que conste, favorable o no. Un estímulo por los resultados	Certificar íntegramente; no "depurar".

ID	Documento	Qué dice	¿Conviene aportarlo? Por qué	Si el juez ordena su exhibición
			sería un indicio en contra; ocultarlo sería falta grave.	

B-5. Lo que previsiblemente le pedirán

Solicitud previsible	Quién la pedirá	Cómo responder con lealtad
Orden de operaciones completa con anexos: personal del pelotón, armamento asignado, munición consumida, libro de guardia, comunicaciones del 5 y 6 de abril.	Actora, Ministerio Público, juez de oficio (art. 213 CPACA).	Aportar íntegro; certificar lo que no exista; reserva solo para inteligencia y con acceso judicial.
Folios de vida de los integrantes del pelotón; permisos, felicitaciones o estímulos recibidos después del 6 de abril de 2007 (D-08).	Actora, Ministerio Público.	Aportar lo que conste, favorable o no. Un estímulo por los resultados sería un indicio en contra; ocultarlo sería falta grave.
Acta de incautación, cadena de custodia y destino de las armas; dictámenes de balística.	Actora, juez.	Oficiar a la Fiscalía; aportar lo que tenga la unidad; reconocer los vacíos.
Expediente disciplinario completo.	Ministerio Público.	Aportarlo.
Expediente penal: absolución, condena, declaraciones, dictámenes; proceso contra los exfuncionarios del DAS (T-01); constancia de ejecutoria de la condena (T-07).	Todas las partes.	Pedirlo también; no oponerse al traslado (art. 174 CGP) si la entidad tuvo contradicción; si no la tuvo, pedir ratificación, no bloqueo.
Certificación sobre el GAULA en Casanare en abril de 2007: composición, vehículos, personal del Ejército adscrito.	Actora, juez.	Certificar. Si había personal del Ejército en el GAULA, decirlo.
Prueba de residuos de disparo en las manos de los occisos; fotografías de la necropsia.	Actora o Ministerio Público, a Medicina Legal (T-02).	No oponerse. Si resultó negativa, es prueba contra la tesis del combate.
Interrogatorio de parte a Hilda Tarazona Cruz (T-06).	La propia entidad; el juez puede decretarlo de oficio.	Pedirlo sobre convivencia, embarazo, lo que les dijeron en la morgue, cuándo supieron de la participación del Ejército, cuándo consultaron abogado y si hubo apoderado anterior.

Solicitud previsible	Quién la pedirá	Cómo responder con lealtad
Información sobre "antecedentes" de la víctima.	El juez, si la entidad insiste.	Pedirla antes de afirmarla y aceptar la respuesta.

B-6. Guía para la audiencia inicial (art. 180 CPACA, 2015)

Antes de la audiencia. Verifique la ejecutoria de la condena penal (T-07, constancia del Tribunal Superior de Yopal). Pida al Comité de Conciliación una decisión actualizada (D-07): el juez preguntará por la conciliación (art. 180.8). Lleve copias de D-01 a D-08. Revise los anexos de la demanda y la respuesta de la actora al traslado de excepciones.

Sustentación de la caducidad (art. 180.6). Siga este orden, sin adjetivos:

1. Norma: art. 164.2.i CPACA, idéntico al art. 136.8 CCA vigente en 2007.

2. Día inicial: 7 de abril de 2007. Si la demanda afirma que el 6 de abril de 2007 la familia supo de la muerte y de que militares del pelotón Delta 4 la atribuyeron a un combate de la misión "Arcángel 1", invoque la confesión por apoderado (arts. 191 y 193 CGP); si no lo afirma, pruébelo con los documentos del punto 3 y con el interrogatorio de parte (T-06).

3. No hubo imposibilidad de demandar: poder de parte civil del 27 de abril de 2007; investigación militar abierta el 2 de mayo de 2007; demandas de parte civil de 2009 y 2010 con el relato completo; respuesta del Ministerio de septiembre de 2010; poderes anexos a la demanda (verifique sus fechas de presentación personal y pregunte en el interrogatorio de parte, o pida exhibición, si hubo apoderado anterior). Si la familia carecía de recursos, existía el amparo de pobreza.

4. La conciliación de julio de 2012 no suspende un término vencido el 7 de abril de 2009 (Ley 640 de 2001, art. 21).

5. La regla de desaparición forzada no ayuda a la actora: el cuerpo apareció el 6 de abril de 2007.

6. La imprescriptibilidad penal no se traslada a la acción indemnizatoria: C-115 de 1998; auto de la Subsección A del 21 de noviembre de 2012; T-490 de 2014 (advierta que sus hechos no fueron una ejecución extrajudicial).

7. Anticipe la réplica: la Subsección C (17 de septiembre de 2013, exp. 45.092) y la Sección Quinta (12 de febrero de 2015) dicen lo contrario. Responda con la distinción entre prescripción y caducidad y con la ausencia de impedimento material.

Si el juez necesita prueba, puede suspender hasta diez días. Si rechaza la excepción, intente la apelación (art. 180.6, inciso final); si el juez la niega por no estar el auto en la lista del art. 243 CPACA (texto original), interponga reposición (art. 242), deje constancia y reserve el argumento para la sentencia y su apelación. Si la declara probada, el proceso termina y la actora apelará.

Otras excepciones previas. Indebida representación de la hija (art. 100.4 CGP). Si el juez ordena subsanar, no obstruya. La legitimación del hijo póstumo y la calidad de compañera permanente son asuntos de legitimación material que se deciden en la sentencia: no las proponga como excepciones previas.

Fijación del litigio (art. 180.7). Conviene aceptar: identidad de la víctima, fecha y lugar de la muerte; existencia de la misión n.º 020 y de la participación del pelotón Delta 4; que los cuerpos aparecieron con camuflado y junto a armas y granadas, con la redacción del acta de inspección (ni "portaban" ni "acomodadas"); existencia del proceso penal y de sus dos sentencias; parentescos acreditados con registro civil; que la familia conoció la muerte y la versión del combate el 6 de abril de 2007, si la demanda lo dice (hecho útil para la caducidad). No conviene aceptar: la retención por el GAULA y la entrega a la tropa (no consta en documentos de la entidad; el juez la valorará con la prueba trasladada); la convivencia de la compañera (no la acepte como hecho pacífico: exija testimonios y los documentos que la actora aporte) y la filiación del hijo; ingresos, dependencia económica y gastos de exequias. Sobre la ausencia de vínculos de la víctima con grupos armados responda "no le consta": no afirme lo contrario. Pida que el litigio se fije sobre daño, imputación, legitimación de cada demandante, causales de exoneración y cuantía.

Pruebas (art. 180.10). Aporte D-01, D-02, D-04, D-06 y D-07 y pida oficio por D-03; D-08 solo si se decreta. Solicite: oficio al Tribunal Superior de Yopal y al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado (sentencias con constancia de ejecutoria, T-07; declaraciones de los militares; dictámenes); oficio a Medicina Legal (protocolo completo, fotografías, residuos de disparo); interrogatorio de parte a Hilda Tarazona Cruz (T-06) sobre convivencia, embarazo, lo que les dijeron en la morgue, cuándo supieron de la participación del Ejército, cuándo consultaron abogado y si hubo apoderado anterior; ratificación de la certificación de ASOPAL (art. 262 CGP) y pertinencia de los recibos de exequias; oficio a la Registraduría por los registros civiles (T-05); testimonio del comandante del Batallón sobre la planeación, si lo autoriza la entidad. No ofrezca a los condenados como testigos.

Conciliación (art. 180.8). Informe la decisión del Comité (D-07). Después de la condena penal, proponer al Comité conciliar sobre cuantías con la tabla de 2014 es una forma de defender el interés público: evita intereses, costas y una condena mayor.